

नेपाल_रेलवे_ऐन_२०७९

English title: Nepal Railway Act, 2022

नेपाल रेलवे ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७९ । ०३ । ३१ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. १५ रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपालमा रेलवेको विकास र वसति गर्न तथा सुरक्षित, स्तरीय, नयिमति र भरपर्दो रूपमा रेलवे सेवाको सञ्चालन गर्ने, गराउने सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल रेलवे ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अधिकारपत्र" भन्नाले दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम जारी गरिएको यात्रा अधिकारपत्र सम्झनु पर्छ । (ख) "ढुवानी" भन्नाले रेलद्वारा गरिने यात्रीगुण्टा वा मालसामानको ढुवानी सम्झनु पर्छ । (ग) "ढुवानी शुल्क" भन्नाले यात्रीगुण्टा वा मालसामानको ढुवानीमा लगाइएको शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मालसामान लोड, अनलोड वा स्थानान्तरण गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने भएमा सो शुल्कलाई समेत जनाउँछ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) "प्रापक (कन्साइनी)" भन्नाले रेलवे रसदिमा प्रापक भनी जनिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (च) "प्रेषक (कन्साइनर)" भन्नाले रेलवे रसदिमा प्रेषक भनी जनिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रेषकको रूपमा ढुवानीका लागि बोर्डलाई मालसामान जमिमा लगाउने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (छ) "बोर्ड" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल रेलवे बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ज) "भाडा" भन्नाले यात्रीलाई रेलवे सेवा उपलब्ध गराए बापत लडिने भाडा रकम सम्झनु पर्छ । (झ) "भाडा तथा शुल्क (ट्यारफि) कतिब" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको रेलवेको भाडा तथा शुल्क (ट्यारफि) कतिब सम्झनु पर्छ । (ञ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको रेलवे वषिय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ट) "मालसामान" भन्नाले कन्टेनर, प्यालेट, जीवजन्तु वा अन्य कुनै मालवस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै जीवजन्तु वा मालवस्तुलाई एकत्रित गरी ढुवानी गर्नको लागि प्रयोग गरिने यस्तै प्रकारका साधन वा संयन्त्रलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "यात्री" भन्नाले टिकट वा अधिकारपत्र लडि रेलको माध्यमबाट यात्रा गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ड) "यात्रीगुण्टा" भन्नाले यात्राको सलिसलामा यात्रीले आफैँसँग लगेको मालसामान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दर्ता गरी बोर्डलाई जमिमा लगाइएको यात्रीगुण्टालाई समेत जनाउँछ । (ढ) "रेल" भन्नाले यन्त्रको सहायताबाट लकिमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मेट्रो रेल तथा मोनो रेललाई समेत जनाउँछ । (ण) "रेलवे" भन्नाले यात्रीको आवतजावत गर्ने वा यात्रीगुण्टा वा मालसामानको ढुवानी गर्ने रेल वा त्यसको कुनै भाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका वस्तु, संयन्त्र, संरचना वा साधनलाई समेत जनाउँछ:- । (१) रेलवेसँग सम्बन्धित जमिन, रुख, समाना जनाउने चनिह, पर्खाल, । (२) लकि वा त्यस्तो लकिको कुनै हसिसा र सो लकिमाथि चल्ने रेल, इन्जनि र तत्सम्बन्धी सबै सामान, । (३) रेलवेको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने साइडिङ्ग, यार्ड र शाखा, ।

(४) रेलवेको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने सबै कसिमिका वदियुत आपूर्ति र वतिरणको लागि निर्माण गरिएको संयन्त्र, । (५) रेलवेको प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएका रोलिङ्ग स्टक, स्टेशन, कार्यालय, गोदाम, कार्यशाला, अस्पताल, सुरक्षा गृह, कारखाना, यन्त्र तथा औजार, सडक तथा गल्ली, नरीक्षण कोठा, वशिराम गृह, पानीधारा, पानी आपूर्तियन्त्र, कर्मचारी आवास, यात्रु भोजन गृह, कर्मचारीका परिवारका लागि स्थापना गरिएका स्कुल र अन्य निर्माण संरचना, वा । (६) कुनै सडकमा रेलवेको प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याइएका सवारी साधन । (त) "रेलवे प्रशासक" भन्नाले दफा ५६ बमोजिम नियुक्त भएको रेलवे प्रशासक सम्झनु पर्छ । (थ) "रेलवे रसदि" भन्नाले बोर्डले ढुवानीको लागि मालसामान स्वीकार गरेपछि जारी गर्ने रसदि सम्झनु पर्छ । (द) "रेलवे स्टेशन" भन्नाले रेल रोकिएर यात्रु तथा मालसामान ओराल्ने र चढाउने स्थान सम्झनु पर्छ । (ध) "वलिम्ब शुल्क" भन्नाले रेलवेभित्रको कुनै ठाउँमा मालसामान राख्न दडिएको समय व्यतति भएपछि सो मालसामान राखे बापत लाग्ने शुल्क सम्झनु पर्छ । (न) "वविरणपत्र (फर्वाडिङ्ग नोट)" भन्नाले मालसामानको ढुवानीको लागि दफा ३८ बमोजिम निर्धारण गरिएको वविरणपत्र सम्झनु पर्छ । (प) "स्टेशन कार्यालय" भन्नाले बोर्डको स्टेशन कार्यालय सम्झनु पर्छ । (फ) "स्टेशन प्रमुख" भन्नाले स्टेशन कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्न तोकिएको बोर्डको कर्मचारी सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बोर्डको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. बोर्डको स्थापना: (१) नेपालमा रेलवेको विकास र वसति गरी सुरक्षित, स्तरीय, नयिमति र भरपर्दो रूपमा रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने, गराउने काम समेतका लागि नेपाल रेलवे बोर्ड स्थापना गरिएको छ । (२) बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र शाखा कार्यालय वा स्टेशन कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. बोर्ड स्वशासति र सङ्गठति संस्था हुने: (१) बोर्ड अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र सङ्गठति संस्था हुनेछ र कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) बोर्डले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलति कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । ५. बोर्डको सञ्चालक समिति: (१) बोर्डको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम कारबाहीको लागि बोर्डमा एक सञ्चालक समिति रहनेछ । (२) बोर्डको सञ्चालक समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकारको

रेलवे वषिय हेर्ने मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य । (ग) सचिव वा नजिले तोकेको सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव वा नजिले तोकेको सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, वाणजिय, व्यवस्थापन वा यातायात व्यवस्थापन वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासलि गरेका व्यक्तहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य ।

(च) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सभिलि वा इलेक्ट्रिकल वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासलि गरेका व्यक्तहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (छ) रेलवे प्रशासक -सदस्य-सचिव । (३) देहायको कुनै व्यक्त उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजमिको सदस्यमा मनोनयन हुन योग्य हुने छैनः - । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा नभएको, । (ग) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तर्नि नसकी प्रचलति कानून बमोजमि कालो सूचीमा परेको, । (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिनि फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तमि भएको, । (ङ) कुनै वदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको, वा । (च) कुनै लाभको पद धारण गरेको । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "लाभको पद" भन्नाले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा सुवधि पाउने पद सम्झनु पर्छ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजमि मनोनति सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले देहायको अवस्थामा उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजमि मनोनति सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछः- । (क) आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा, । (ख) बोर्डको हति विपरीत कुनै काम गरेमा, । (ग) खराब आचरणमा लागेमा, वा । (घ) नजिमा कार्य क्षमताको अभाव भएमा । (६) उपदफा (५) बमोजमि कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (७) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रक्ति हुनेछः- । (क) नजिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ख) नजिको पदावधि पूरा भएमा, । (ग) नजिमा उपदफा (३) बमोजमिको अयोग्यता भएमा, । (घ) नजिलाई उपदफा (५) बमोजमि सदस्य पदबाट हटाइएमा, वा । (ङ) नजिको मृत्यु भएमा । ६. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) रेल्वे तथा रेल्वे सेवाको विकास तथा वसितारको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दनि, । (ख) रेल्वे सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (ग) सुरक्षित, स्तरीय, नियमिति र भरपर्दो रूपमा रेल्वे सेवाको सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (घ) रेल्वे सेवा वसितार तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, । (ङ) रेल्वे सञ्चालनसँग सम्बन्धित संरचनाको मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (च) बोर्डको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, ।

(छ) बोर्ड अन्तर्गत सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, र । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । ७. बोर्डको बैठक र निर्णयः (१) बोर्डको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) बोर्डको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने वषियको सूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालसि घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) बोर्डको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) बोर्डको अध्यक्षले बोर्डको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बोर्डको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिनेछ । (७) बोर्डले बोर्डको कामसँग सम्बन्धित कुनै विजिलालाई बोर्डको बैठकमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) बोर्डको बैठकको निर्णय बोर्डको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तबाट प्रमाणित गरी सदस्य-सचिवले सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ । (९) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (१०) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजमिको बैठक भत्ता पाउने छन् । ८. बैठकमा भाग लनि नपाउनेः (१) बोर्डको बैठकमा छलफल हुने कुनै वषियमा नजि स्वार्थ भएको बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यले सो वषियमा हुने बैठकमा भाग लनि पाउने छैन । (२) बैठकमा छलफल हुने वषियको सूची प्राप्त भएपछि बोर्डको अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ रहेको वषिय भएमा त्यस्तो स्वार्थ रहेको कुराको स्वघोषणा गरी आफू उक्त बैठकमा भाग नलनि जानकारी बोर्डको सदस्य-सचिवलाई गराउनु पर्नेछ । (३) दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था परी बोर्डको अध्यक्षले बैठकमा भाग लनि नपाउने अवस्थामा मन्त्रालयको सचिवले बोर्डको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । परिच्छेद-३ । नेपाल सरकारको अधिकार । ९. आदेश वा निर्देशन दनि सक्नेः (१) नेपाल सरकारले रेल तथा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) रेल्वेको कुनै सम्पत्ति नोक्सान भएको, हुन लागेको वा त्यस्तो सम्पत्ति उपभोग गर्नमा अवरोध उत्पन्न भएको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो कार्य रोक्न बोर्ड, कुनै व्यक्त, संस्था वा

नकियालाई आदेश दनि सक्नेछ । (३) बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरीत कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोक्न आदेश दनि सक्नेछ । (४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बोर्डलाई तरिनु बुझाउनु पर्ने कुनै वा सबै भाडामध्ये तोकिएको अवस्थामा त्यस्तो भाडा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई, कुनै खास व्यक्तिलाई वा तोकिए बमोजमिका समूहका व्यक्तिलाई तरिनु, बुझाउन नपर्ने वा कम तरिनु पर्ने गरी छुट वा सहूलियत दनि सक्नेछ ।

१०. वदिशी भूमि रेल्वे सेवा सञ्चालनः (१) नेपाल सरकारले एक वा एकभन्दा बढी वदिशी राष्ट्रको भूमिसिम्मा वा वदिशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसिम्मा वा नेपालको भूमिभर अर्को वदिशी राष्ट्रमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा पारस्परिकताको आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित वदिशी राष्ट्रसँग समझौता गरी रेल्वे सेवा सञ्चालनका आधार, शर्त, तरिका तथा कार्यवधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वदिशी राष्ट्रसँग समझौता भई वदिशी राष्ट्रको रेल्वे सेवा नेपालभित्र सञ्चालन हुने भएमा सो रेल्वे सेवा नेपालभित्र सञ्चालन हुँदा बखत प्रचलित नेपाल कानूनको व्यवस्था लागू हुनेछ । ११. सुरक्षा एकाइ गठन गर्न सक्नेः (१) बोर्डले अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले रेल्वेको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा एकाइ गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सुरक्षा एकाइ गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले रेल्वेको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने सुरक्षा एकाइ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-४ । रेल्वेको जाँच तथा भाडा निर्धारण । १२. रेल्वे सञ्चालन गर्न जाँचबुझ गराउनु पर्नेः बोर्डले रेल्वे सञ्चालन गर्न प्रावधिक तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त भए वा नभएको सम्बन्धमा विशेषज्ञद्वारा समय-समयमा आवश्यक जाँचबुझ गराउनु पर्नेछ । १३. भाडा तथा शुल्क तोकनेः (१) बोर्डले यात्रीको भाडा र यात्रीगुन्टा, मालसामानको ढुवानी शुल्क तथा वलिम्ब शुल्क तोकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बोर्डले वलिम्ब शुल्क लागू गर्ने अवस्था तोक्यो सो प्रयोजनको लागि विसुक्तो वर्गीकरण गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तोक्यो भाडा र शुल्क सम्बन्धी विवरण भाडा तथा शुल्क (ट्यारफि) कतिबमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि भाडा तथा शुल्क तोकने आधार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. भाडा तथा शुल्क (ट्यारफि) कतिबको व्यवस्थाः बोर्डले भाडा तथा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमिति र व्यवस्थिति गर्न भाडा तथा शुल्क (ट्यारफि) कतिबको व्यवस्था गर्नेछ । १५. समय तालिका र भाडाको दर सार्वजनिक गर्नु पर्नेः बोर्डले रेल आइपुग्ने तथा प्रस्थान गर्ने समय तालिका र एउटा स्टेशनबाट अर्को स्टेशनसम्म पुग्न लाग्ने भाडा दर त्यस्तो भाडा दर लागू हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । परचिछेद-५ । चालक अनुमतपत्र । १६. अनुमतपत्र नलिई रेल चलाउन नहुनेः कसैले रेल चालक वा सहचालक अनुमतपत्र प्राप्त नगरी रेल चलाउन हुँदैन । १७. रेल चालक वा सहचालकको अनुमतपत्रः (१) रेल चालक वा सहचालकको अनुमतपत्र लनि चाहने व्यक्तिलाई देहायका कागजात संलग्न गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा बोर्डको कुनै कार्यालय मार्फत रेल्वे प्रशासक समक्ष नविदन दनि पर्नेछः- । (क) नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित देशले जारी गरेको परचिय खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ।

(ख) दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि प्राप्त प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, र । (ग) नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त चकितिसकले दफा १८ को उपदफा (२) बमोजमिका विषयमा नजिको स्वास्थ्य परीक्षण गरी दिएको नरीगताको प्रमाणपत्र । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा रेल चालक वा सहचालकको अनुमतपत्र दिनि उपयुक्त देखेमा रेल्वे प्रशासकले तोकिए बमोजमि रेल चालक वा सहचालकको अनुमतपत्र दिनेछ । (३) रेल चालक वा सहचालकको अनुमतपत्रको नवीकरण र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था तथा अनुमतपत्र जारी गर्दा वा नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. रेल चालक वा सहचालकको योग्यताः (१) देहायको योग्यता पूरा गरेको व्यक्तिलाई दफा १७ बमोजमि चालक वा सहचालकको अनुमतपत्र लनिको लागि योग्य हुनेछः- । (क) मान्यताप्राप्त शक्तिषण संस्थाबाट मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स वा अटोमोबाइल विषयमा कम्तीमा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको, । (ख) मान्यताप्राप्त प्रशक्तिषण संस्थाबाट रेल चालक वा सहचालकको तालिम लिई रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, । (ग) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भई चालसि वर्ष उमेर ननाघेको, र । (घ) रेल चालकको हकमा कम्तीमा तीन वर्ष रेल सहचालकको रूपमा काम गरेको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्तिलाई रेल चालक वा सहचालकको अनुमतपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैनः- । (क) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण रेल चलाउन योग्य नभएको, । (ख) आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर भई चस्मा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य तवरले देख्ने शक्ति ठीक नभएको, । (ग) साधारण ध्वनी वा आवाज सुन्न वा सङ्केत देख्न र सुन्न नसक्ने अवस्था भएको, । (घ) रातो, हरियो, पहिलो जस्ता रङ्गहरू तुरुन्त छुट्याउन नसक्ने गरी दृष्टिदोष (कलर ब्लाइन्डनेश) भएको, । (ङ) रतन्धो भएको, वा । (च) हात वा खुट्टा शक्तिहीन भई काम दिनि नसक्ने भएको । १९. वदिशी चालक अनुमतपत्रको मान्यताः कसैले वदिशी राष्ट्रबाट रेल चालक वा सहचालक अनुमतपत्र प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपालमा रेल चलाउन दफा १७ बमोजमि नविदन दएमा रेल्वे प्रशासकले रेल चालक वा सहचालकको अनुमतपत्रको लागि लाग्ने दस्तुर लिई यस ऐन बमोजमि रेल चालक वा सहचालकको अनुमतपत्र दिनि सक्नेछ । २०. अन्य व्यक्तिलाई अनुमतपत्र दिनि नहुनेः रेल चालक वा सहचालकले रेल चलाउनको नमितित आफ्नो अनुमतपत्र अन्य व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन । २१. मादक वा अन्य लागू पदार्थ सेवन गरी रेल चलाउन नहुनेः रेल चालक र सहचालकले मादक वा अन्य कुनै प्रकारको लागू पदार्थ

सेवन गरी रेल चलाउनु हुँदैन । परचिछेद-६ । टिकिट तथा अधिकारपत्र । २२. टिकिट वा अधिकारपत्रबनि यात्रा गर्न नहुने: कसैले टिकिट वा अधिकारपत्र नलाई रेल्वे प्लेटफर्ममा प्रवेश गर्न वा रेलबाट यात्रा गर्नु हुँदैन ।

२३. टिकिट वा अधिकारपत्र जारी गर्ने: (१) रेलबाट यात्रा गर्न चाहने व्यक्तिलाई यात्रा बापत लाग्ने भाडा रकम बुझाएपछि बोर्डले टिकिट जारी गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले कुनै व्यक्तिलाई रेलबाट यात्रा गर्न भाडा तर्जुमा नपर्ने गरी तोकिए बमोजमि अधिकारपत्र जारी गर्न सक्नेछ । (३) यात्रीले रेलबाट यात्रा गर्न लाग्ने भाडा तर्जुमा टिकिट खरिद गर्न वा सो प्रयोजनको लागि अधिकारपत्र प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (४) बोर्डले यात्रीको सुविधाको लागि रेल्वे स्टेशनमा अटोमेटिक टिकिट भण्डारि मेसिन स्थापना गरेको भए यात्रीले गन्तव्य स्टेशनसम्मको लाग्ने भाडा तर्जुमा त्यस्तो मेसिनबाट टिकिट लिन सक्नेछ । (५) रेल्वे टिकिटको ढाँचा, रेल्वे सवारीको स्तर वा श्रेणी बोर्डले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । २४. यात्राको लागि इन्कार गर्न सकिने: (१) बोर्डले देहायको अवस्थाका कुनै व्यक्तिलाई रेलबाट यात्रा गर्न दनिको लागि इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि यात्रा गर्न रोक लगाएको कुनै रोग लागेको, । (ख) रेलबाट यात्रा गर्दा नजिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भनी चिकित्सकले सफारसि गरेको, । (ग) मादक पदार्थ वा लागू औषधको सेवन गरेको कारण नजिलाई यात्रामा समावेश गराउँदा नजिबाट रेलमा अशान्ति भिचिनी वा अन्य यात्रीलाई हानि नोक्सानी वा असुविधा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना भएको, । (घ) रेलको सुरक्षाको लागि खटएका सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य हातहतियार बोकेको, वा । (ङ) रेल्वेको सम्पत्ति नोक्सानी गर्ने वा यात्रामा अवरोध पुर्याउने शङ्कास्पद क्रियाकलाप देखिएको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले आवश्यकता अनुसार सो खण्डमा उल्लिखित व्यक्तिलाई अरु व्यक्तबाट अलग्गै राखी यात्रा गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) मा उल्लिखित कुनै व्यक्तिलाई रेलमा यात्रा गरेको पाइएमा टिकिट जाँचकीले नजिलाई जुनसुकै बखत नजिकिको रेल्वे स्टेशनमा रेलबाट ओराल्न सक्नेछ । २५. निर्धारित बाटोबाट आवत-जावत गर्नु पर्ने: यात्रीले रेल वा रेल्वे स्टेशनमा आवत-जावत गर्दा सो प्रयोजनको लागि निर्धारित बाटोबाट मात्र आवत-जावत गर्नु पर्नेछ । २६. टिकिट रद्द तथा रकम फर्ति: रेलको टिकिट रद्द गर्ने तथा रद्द गरिएको टिकिटको भाडा बापतको रकम फर्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भाडा तथा शुल्क (ट्यारफि) कतिबामा उल्लेख गरे बमोजमि हुनेछ । २७. टिकिट तथा अधिकारपत्र जाँच गर्ने: (१) बोर्डले रेलमा यात्रा गर्ने कुनै व्यक्तिलाई टिकिट वा अधिकारपत्र प्रयोग गरी यात्रा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा जाँच गर्न टिकिट जाँचकीको व्यवस्था गर्नेछ । (२) यात्रीले रेलबाट यात्रा सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्म टिकिट वा अधिकारपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र टिकिट जाँचकीले मागेको बखत त्यस्तो टिकिट वा अधिकारपत्र तुरुन्त देखाउनु पर्नेछ । (३) विदेशीले रेलबाट यात्रा गर्दा टिकिट वा अधिकारपत्रको अतिरिक्त राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) समेत आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा यात्रा गर्न भसि आवश्यक नपर्ने विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित मुलुकको सरकारी निकायले जारी गरेको परिचयपत्र साथमा राखी रेलबाट यात्रा गर्न सकिनेछ । २८. भाडा असुल गर्ने: (१) टिकिट जाँचकीले देहायको अवस्थामा रेलबाट यात्रा गर्ने व्यक्तिसँग भाडा बापत देहाय बमोजमिको रकम र टिकिट वा अधिकारपत्र नलिए बापत लाग्ने भाडा बराबरको थप रकम तत्काल असुल गर्नेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिलाई टिकिट वा अधिकारपत्र नलाई वा प्रयोग भइसकेको टिकिट वा अधिकारपत्र प्रयोग गरी यात्रा गरेको देखिएमा नजिले यात्रा प्रारम्भ गरेको ठाउँदेखि नजिको गन्तव्यसम्मको लाग्ने भाडा, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई टिकिट वा अधिकारपत्रमा उल्लिखित श्रेणीभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा यात्रा गरेको देखिएमा नजिले तर्जुमा पर्ने वास्तविक भाडामध्ये नजिले तर्जुमा वा अधिकारपत्र बमोजमि सुविधा पाएको भाडा कटाई बाँकी भाडा । (२) उपदफा (१) बमोजमि पूरा रकम नबुझाउने वा बुझाउन इन्कार गर्ने यात्रीलाई टिकिट जाँचकीले जुनसुकै बखत रेल्वे स्टेशनमा रेलबाट ओराल्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रेल्वे स्टेशनमा ओरालिएको यात्रीलाई टिकिट जाँचकीले सुरक्षाकर्मीको जमिमा लगाई सोको लिखित जानकारी स्टेशन प्रमुखलाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त भएको लिखित जानकारी जाँचबुझ गर्दा मनासि देखिएमा स्टेशन प्रमुखले भाडा नतर्जुमा यात्रीलाई भाडा तथा सो बराबरको थप रकम बुझाउन आदेश गरी भाडा रकमको पाँच गुणा रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि स्टेशन प्रमुखले गरेको जरिवानामा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिलाई सो नर्णय भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र रेल्वे प्रशासक समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि परेको उजुरीमा रेल्वे प्रशासकले गरेको नर्णय अन्तमि हुनेछ । परचिछेद-७ । यात्रीगुण्टाको ढुवानी र क्षतिपूर्ति । २९. यात्रीगुण्टाको ढुवानी: (१) कुनै यात्रीले भाडा तथा शुल्क (ट्यारफि) कतिबामा उल्लेख गरिए बमोजमिको ढुवानी शुल्क तर्जुमा बोर्डमा यात्रीगुण्टा दर्ता गरी रेलबाट यात्रीगुण्टा ढुवानी गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यात्रीले तोकिए बमोजमिको ढुवानी शुल्क नलाग्ने गरी छुट दिएको वस्तु ढुवानी शुल्क नतर्जुमा यात्रीगुण्टाको रूपमा आफ्नो साथमा लैजान पाउनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै वस्तु यात्रीगुण्टाको रूपमा ढुवानी गर्न सकिने छैन:- । (क) ढुवानीको लागि प्रचलित कानून बमोजमि प्रतबिन्ध लगाइएका मालसामान वा वस्तु, । (ख) बोर्डले रेल्वेबाट यात्रीगुण्टाको रूपमा ढुवानीको लागि खतरनाक भनी निर्धारण गरेको मालसामान वा वस्तु, । (ग) बोर्डले निर्धारण गरेको आकार र तौलभन्दा बढीको मालसामान वा वस्तु, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि भन्सार महसुल लाग्नेमा

त्यस्तो महसुल नतरिएको कारण सम्बन्धति नकियाले ढुवानी गर्न रोक लगाएको मालसामान वा वस्तु, र । (ड) तोकिए बमोजमिका जीवजन्तु वा अन्य वस्तु ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि यात्रीगुण्टा दर्ता गर्दा बोर्डले नरिधारण गरे बमोजमिको ढाँचामा दर्ता रसदि जारी गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि जारी गर्ने दर्ता रसदिमा देहायका कुरा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ:- । (क) यात्रुगुण्टाको सङ्ख्या र सोको तौल, । (ख) ढुवानीको लागि यात्रुगुण्टा जमिमा लिएको मतिरि समय, । (ग) यात्रुगुण्टा चलान भएको र पुर्याउने स्थान वा स्टेशन, । (घ) यात्रुगुण्टा बुझाउनको लागि नरिधारण गरिएको मति, र । (ड) ढुवानी र शुल्क सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुरा । (६) कुनै यात्रुले उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) वा (ड) बमोजमिको कुनै वस्तु वा जीवजन्तु लुकाई छपिई रेलबाट ढुवानी गरेको पाइएमा रेल्वे कर्मचारीले तत्कालै आउने अघिल्लो स्टेशनमा त्यस्ता यात्रु र वस्तु वा जीवजन्तु ओराली सो उपदफाको खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको त्यस्तो वस्तु ढुवानी गर्ने यात्रुलाई प्रचलति कानून बमोजमि कारबाहीको लागि सिम्बन्धति अधिकारप्राप्त अधिकारीको जमिमा लगाउनु पर्नेछ । ३०. यात्रुगुण्टा ढुवानीको लागि इन्कार गर्न सक्ने: दर्ता गरेको यात्रुगुण्टाको कुनै थानको प्याकडिग त्रुटिपूर्ण भएको, राम्रोसँग प्याकडिग नगरिएको वा क्षति भएको स्पष्ट देखिएमा बोर्डले त्यस्तो यात्रुगुण्टा ढुवानीका लागि इन्कार गर्न सक्नेछ । ३१. बोर्ड जमिमेवार नहुने: यात्रुले बोर्ड समक्ष दर्ता नगरी आफ्नो साथमा लगेका यात्रुगुण्टा बोर्डका कर्मचारीको कारणबाट हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारणले भएको हानि नोक्सानी उपर बोर्ड जमिमेवार हुने छैन । ३२. यात्रुगुण्टा सम्बन्धी दायित्व: (१) दर्ता भएको यात्रुगुण्टा ढुवानीको लागि स्वीकार गरिएको समयदेखि हस्तान्तरण नभएसम्म त्यस्तो यात्रुगुण्टा पूर्ण वा आंशकिरूपमा हराएको, क्षति भएको वा हस्तान्तरणमा ढलिइ भएको सम्बन्धमा बोर्ड जवाफदेही हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कारणबाट यात्रुगुण्टा हराएमा, क्षति भएमा वा हस्तान्तरणमा ढलिइ भएमा बोर्ड जवाफदेही हुने छैन:- । (क) यात्रुको गल्तीको कारणले, । (ख) बोर्डको गल्ती भएकोमा बाहेक यात्रुले दिएको आदेशको कारणले, । (ग) पूर्वघोषणा नगरिएका टुटफुट हुन सक्ने यात्रुगुण्टा भएको कारणले, वा । (घ) बोर्डको काबुबाहरीको परस्थिति उत्पन्न भई त्यस्तो परस्थितिबाट बचाउ गर्न नसकने कारणले । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित कुनै कारणबाट यात्रुगुण्टा हराएको, क्षति भएको वा हस्तान्तरण गर्नमा ढलिइ भएको प्रमाण पुर्याउने भार बोर्डको हुनेछ । ३३. यात्रुगुण्टाको हस्तान्तरण: (१) यात्रुले दर्ता रसदि पेश गरी रकम बुझाउन बाँकी भए सो रकम बुझापछि मात्र स्टेशन प्रमुखले त्यस्तो यात्रुलाई यात्रुगुण्टा हस्तान्तरण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै यात्रुले दर्ता रसदि प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै यात्रुगुण्टा नजिको हो भन्ने कुरामा स्टेशन प्रमुख विश्वस्त भए नजिलाई त्यस्तो यात्रुगुण्टा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।

३४. यात्रुगुण्टा हराएको माननि: (१) कुनै यात्रुले दर्ता भएको आफ्नो यात्रुगुण्टा पाउनको लागि सिम्बन्धति स्टेशन प्रमुख समक्ष अनुरोध गरेको मतिलि सात दिनभित्र त्यस्तो यात्रुगुण्टा नजिलाई हस्तान्तरण नगरेमा वा कुनै अधिकारप्राप्त अधिकारीको जमिमा नलगाएमा त्यस्तो यात्रुगुण्टा हराएको माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हराएको पन्ध्र दिनभित्र यात्रुगुण्टा पाइएमा स्टेशन प्रमुखले सम्बन्धति यात्रुलाई तुरन्त सूचना दिई त्यस्तो यात्रुगुण्टा बुझाउनु पर्नेछ । त्यसरी यात्रुगुण्टा बुझाएकोमा सो यात्रुले यात्रुगुण्टा बापत कुनै क्षतिपूर्ति लिएको भए सो रकम फर्ति गर्नु पर्नेछ । (३) यात्रा गरेको मतिलि तीस दिनभित्र सम्बन्धति यात्रुले यात्रुगुण्टा माग गर्न नआएमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो यात्रुगुण्टामा बोर्डको स्वामित्व कायम गर्न सकिनेछ । ३५. यात्रुगुण्टा हराए, क्षति भए वा हस्तान्तरण गर्न ढलिइ भए बापतको क्षतिपूर्ति: (१) कुनै यात्रुगुण्टा पूरै वा आंशकिरूपमा हराएमा वा क्षति भएमा सो बापत बोर्डले सम्बन्धति व्यक्तिलाई तर्जु पर्ने क्षतिपूर्ति देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) यात्रुगुण्टाको मूल्य घोषणा गरी ढुवानी गरेकोमा घोषति मूल्यको आधारमा, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि मूल्य घोषणा नगरिएकोमा त्यस्तो यात्रुगुण्टाको गन्तव्य स्थानको प्रचलति बजार मूल्यको आधारमा, र । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि गन्तव्य स्थानको प्रचलति बजार मूल्य खुलन नसकेमा त्यस्तो यात्रुगुण्टाको वास्तविक मूल्यको आधारमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजमि मूल्य नरिधारण गर्दा त्यस्तो यात्रुगुण्टा दर्ता गर्दाको अवस्थामा रहेको यात्रुगुण्टाको कसिमि र गुणस्तरलाई समेत आधार माननिछ । (३) कुनै यात्रुगुण्टा हराइ वा क्षति भई बोर्डले सोको क्षतिपूर्ति तर्जु पर्ने भएमा उपदफा (१) मा उल्लिखित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई हराएको वा क्षति भएको यात्रुगुण्टाको ढुवानी शुल्क र अन्य शुल्क लिएको भए सो समेत फर्ति गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै यात्रुगुण्टाको हस्तान्तरण गर्नमा ढलिइ भएको कारणले कुनै नोक्सानी वा क्षति हुन गएमा बोर्डले त्यस्तो यात्रुगुण्टाको क्षति बराबरको रकम सम्बन्धति व्यक्तिलाई तर्जु पर्नेछ । (५) कुनै यात्रुगुण्टाको आंशिक क्षति भएको र हस्तान्तरणमा ढलिइ समेत भएकोमा यात्रुगुण्टामा भएको क्षति वा ढलिइको आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिनेछ । (६) काबुबाहरीको परस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा यात्रुगुण्टा दर्ता रसदिमा उल्लिखित मतिभित्र सम्बन्धति स्टेशन प्रमुखले यात्रुगुण्टा हस्तान्तरण नगरी ढलिइ गरेमा यात्रुगुण्टाको हस्तान्तरण गर्न जतनि ढलिइ भएको हो सो दनिदेखि यात्रुगुण्टाको प्रतिकिलो पचास रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति बापत सम्बन्धति व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । तर यात्रुगुण्टा दर्ता गर्ने व्यक्तिलाई यात्रुगुण्टा बुझाउनको लागि नरिधारति मतिभित्र त्यस्तो यात्रुगुण्टा बुझ्न नआएमा नजिलाई त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम बुझाउनु पर्ने छैन ।

३६. वास्तविक मूल्यको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता भएको कुनै यात्रुगुण्टा बोर्डको

कुनै अधिकारीको बदनयित वा लापरबाहीबाट हराएमा, क्षतिभएमा वा हस्तान्तरणमा ढलिइ भएमा बोर्डले यातुगुन्टाको वास्तविक मूल्य बराबरको रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दइएको क्षतिपूर्ति रकम बदनयित वा लापरबाही गर्ने अधिकारीबाट बोर्डले असुल गर्न सक्नेछ । ३७. यातुगुन्टाको क्षतिपूर्तिको लागि नविदन दनि पर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजमि क्षतिपूर्ति भाग गर्ने व्यक्तिले यातुगुन्टा दर्ता गरी ढुवानीको लागि बोर्डलाई जमिमा लगाएको मतिलि पन्ध्र दनिभतिर देहायको कुनै स्थान मार्फत रेल्वे प्रशासक समक्ष नविदन दनि पर्नेछ:- (क) यातुगुन्टा जमिमा लगाइएको रेल्वे स्टेशन, । (ख) यातुगुन्टा पुगनु पर्ने रेल्वे स्टेशन, वा । (ग) बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएको मतिलि पन्ध्र दनिभतिर रेल्वे प्रशासकले नरिणय गरसिकनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रेल्वे प्रशासकले गरेको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले सो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दनिभतिर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । परिच्छेद-८ । मालसामानको ढुवानी र क्षतिपूर्ति । ३८. ढुवानी गरनि मालसामानको वविरणपत्र पेश गर्नु पर्ने: (१) रेलबाट मालसामान ढुवानी गर्न चाहने प्रेषकले बोर्डद्वारा नरिधारित ढाँचामा वविरणपत्र भरी सम्बन्धित स्टेशन प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वविरणपत्र प्रेषकले स्पष्टरूपमा भरनु पर्नेछ र स्पष्टरूपमा वविरणपत्र नभरेको कारणबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति बोर्ड जवाफदेही हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि वविरणपत्रमा उल्लेख गरेका मालसामान दुरुस्त भए वा नभएको सम्बन्धमा स्टेशन प्रमुखले प्रेषकको रोहबरमा तत्काल जाँचबुझ गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा कुनै मालसामान नषिधति हो वा होइन भन्ने वषियमा शङ्का उत्पन्न भएमा स्टेशन प्रमुखले त्यस्तो मालसामानको परीक्षण गर्नको लागि सम्बन्धित नकियमा पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी परीक्षण गर्दा लागेको खर्च प्रेषकले व्यहोरनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि परीक्षण गर्दा कुनै मालसामान नषिधति मालसामान भएको प्रमाणति भएमा स्टेशन प्रमुखले सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रचलति कानून बमोजमि कारबाहीको लागि सो मालसामान सहति सम्बन्धित नकियको जमिमा लगाउनु पर्नेछ । ३९. ढुवानीको लागि मालसामान स्वीकार गर्ने: (१) प्रचलति कानून बमोजमि ढुवानीको लागि नषिध गरिएको बाहेकका अन्य मालसामान वा वस्तु स्टेशन प्रमुखले ढुवानीको लागि स्वीकार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ढुवानीको लागि मालसामान स्वीकार गरेपछि बोर्डद्वारा नरिधारित ढाँचामा रेल्वे रसदि दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको रेल्वे रसदिमा देहायका कुरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- (क) प्रेषकको पूरा नाम, थर, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर, । (ख) मालसामानको वविरण, ।

(ग) मालसामानको तौल र तौल खुल्न नसकेमा अन्य जानकारी, । (घ) वागन लोडभन्दा घटी भएको मालसामानको हकमा प्याकेजको सङ्ख्या र प्याकडिङको वविरण, । (ङ) वविरणपत्रसँग संलग्न गरिएका कागजातको फेहरिस्ति, । (च) गन्तव्य स्टेशनको नाम, । (छ) प्रापकको पूरा नाम, थर, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर, र । (ज) अन्य आवश्यक कुराहरू । (४) मालसामानको ढुवानीको लागि आवश्यकता अनुसार एउटै वा छुट्टाछुट्टै रेल्वे रसदि जारी गर्न सक्नेछ । ४०. रेल्वे रसदिमा क्षतिको सङ्केत गर्नु पर्ने: स्पष्टरूपमा क्षतिग्रस्त देखनि मालसामान ढुवानीको लागि स्वीकार गर्दा त्यस्तो मालसामानको अवस्था रेल्वे रसदिमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ४१. वागनको एक्सेल वजन नरिधारण गर्न सक्ने: (१) बोर्डले वागनको अधिकतम एक्सेल वजन नरिधारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरिधारित अधिकतम एक्सेल वजनभन्दा बढी हुने गरी बोर्डले कुनै मालसामान रेलमा राखी ढुवानी गर्नु हुँदैन । ४२. मालसामानको मूल्य घोषणा गरी ढुवानी गर्न सक्ने: (१) कुनै मालसामानको मूल्य रेल्वे रसदिमा घोषणा गरी ढुवानी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मालसामानको मूल्य घोषणा गरी ढुवानी गराएको अवस्थामा सो बापतको ढुवानी शुल्क भाडा तथा शुल्क (ट्यारफि) कतिबमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । ४३. ढुवानी तथा अन्य शुल्क बुझाउनु पर्ने: (१) प्रेषकले मालसामान ढुवानी गरे बापत लाग्ने ढुवानी शुल्क बोर्डलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रेषकले बुझाउनु पर्ने ढुवानी शुल्क नबुझाई बाँकी रहेको अवस्थामा त्यस्तो ढुवानी शुल्क प्रापकले बुझाउनु पर्नेछ । (३) प्रापक जमिमेवार हुनु पर्ने कारणबाट उत्पन्न वलिम्ब शुल्क तथा गोदाम बापत वा कुनै मालसामान तौल गर्दा लाग्ने शुल्क प्रापकले बुझाउनु पर्नेछ । ४४. प्रेषक जमिमेवार हुने: (१) बोर्डको कुनै कर्मचारीको गलत कार्य वा त्रुटिलि बाहेक कुनै कागजात नभएको वा अपर्याप्त भएको कारणबाट हुन जाने हानि नोक्सानीप्रति प्रेषक स्वयं जमिमेवार हुनेछ । (२) कुनै मालसामान प्याकडिङ नगरिएको वा राम्रोसँग प्याकडिङ नगरिएको कारणबाट उत्पन्न हुने परिणामको लागि प्रेषक जमिमेवार हुनेछ र सोको कारणबाट रेल्वेमा कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत प्रेषकले व्यहोरनु पर्नेछ । ४५. मालसामानको हस्तान्तरण: (१) गन्तव्य स्थानमा मालसामान पुगेपछि प्रापकले रेल्वे रसदि पेश गरी सम्बन्धित स्टेशनबाट मालसामान लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रापकले रेल्वे रसदि पेश गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित स्टेशन प्रमुखले नजिको परिचयपत्र वा अन्य प्रमाणका आधारमा पनि मालसामान हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (३) सम्बन्धित स्टेशन प्रमुखले मालसामानको हस्तान्तरण गर्दा प्रापकबाट मालसामान बुझेको भरपाई गराई नजिबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु पर्ने भए सो समेत बुझलिई मालसामान हस्तान्तरण गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रापकले आफ्नो मालसामान देहायको स्थानबाट बुझलिनु पर्नेछ:- । (क) बोर्डको सुपरविक्षणमा रहन नपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीलाई कानून बमोजमि नजिको स्थानमा वा गोदाममा बुझाएकोमा त्यस्तो स्थानबाट, र । (ख) सुक्खा

बन्दरगाह वा कन्टेनर फ्रेट स्टेशनभित्रको नजि वा सरकारी गोदाम वा नरियात प्रशोधन क्षेत्र (एक्सपोर्ट प्रोसेसिङ जोन) जस्ता क्षेत्रमा बुझाएकोमा त्यस्तो स्थानबाट । (५) गन्तव्य स्थानमा मालसामान आइपुगेको तीस दिनभित्र सो मालसामान बुझालिनी प्राप्त नआएमा त्यस्तो मालसामानको स्वामित्व, हस्तान्तरण लगायतका अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४६. मालसामान बुझ्न इन्कार गर्न सक्ने: कुनै मालसामान क्षति भएको कुरा शङ्का लागेमा प्राप्तकले त्यस्तो क्षतिको जाँच नगरेसम्म मालसामान बुझ्न इन्कार गर्न सक्नेछ । ४७. मालसामान सम्बन्धी दायित्व: (१) रेल्वे रसदिमा उल्लिखित मालसामान पूरै वा आंशिकरूपमा हराएको, क्षति भएको वा हस्तान्तरण गर्न ढलाइ भएको सम्बन्धमा बोर्ड जमिमेवार हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कारणबाट मालसामान हराएमा, क्षति भएमा वा हस्तान्तरणमा ढलाइ भएमा बोर्ड जमिमेवार हुने छैन:- । (क) प्याकडिग गर्नु पर्ने प्रकृतिका मालसामान प्याकडिग नगरिएको वा राम्रोसँग प्याकडिग नगरिएको, । (ख) दर्ता भए बमोजमिको मालसामान प्रेषकले लोड नगरेको वा प्राप्तकले अनलोड गरेको, । (ग) गलत वा अपूर्ण विवरणपत्र भरी मालसामान पठाएको, । (घ) प्रेषक वा प्राप्तकको अनुरोधमा खुला वागनबाट मालसामान ढुवानी गराएको, । (ङ) मालसामानको खराबीबाट वा कुनै मालसामानको प्रकृतबाट (जस्तै: भाँचिएर, बगिरेर, कुहिएर, सुक्खा भएर वा खेर गएर) पूर्ण वा आंशिकरूपमा क्षति भएको, । (च) काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई बोर्डले त्यस्तो परिस्थितिबाट बचाउ गर्न नसकेको, वा । (छ) बोर्डको अनुमतबिना जीवजन्तुको ढुवानी गरेको । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित कुनै कारणबाट मालसामान हराएको, क्षति भएको वा हस्तान्तरणमा ढलाइ भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने भार बोर्डको हुनेछ । ४८. मालसामान हराएको माननि: मालसामान हस्तान्तरण गर्ने समय निर्धारण भएकोमा त्यसरी निर्धारित समय भुक्तान भएको पन्ध्र दिन र समय निर्धारण नभएकोमा रेल्वे रसदि जारी भएको मितिले तीस दिनभित्र मालसामान हस्तान्तरण नगरेमा मालसामान हराएको माननिन्छ । ४९. मालसामान हस्तान्तरणमा ढलाइ भएको माननि: देहायको समयभित्र प्राप्तकलाई मालसामान हस्तान्तरण गर्न नसकेमा मालसामान हस्तान्तरणमा ढलाइ भएको माननिन्छ:- । (क) मालसामान बुझाउनु पर्ने समय निर्धारण भएकोमा त्यसरी निर्धारित समयभित्र, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि समय निर्धारण नभएकोमा रेल्वे रसदि जारी भएको मितिले तीस दिनभित्र । ५०. मालसामान हराएमा वा क्षति भएमा वा हस्तान्तरण गर्न ढलाइ भएमा सो बापतको क्षतिपूर्ति: मालसामान हराएमा वा क्षति भएमा वा हस्तान्तरण गर्न ढलाइ भएमा सो बापतको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था दफा ३५ मा उल्लिखित यात्रीगुन्टा सम्बन्धमा भएको व्यवस्था बमोजमि हुनेछ ।

५१. मालसामानको क्षतिपूर्तिको लागि निविदन दनु पर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजमि क्षतिपूर्तिभाग गर्न चाहने प्रेषक वा प्राप्तकले त्यस्तो मालसामान ढुवानीका लागि स्टेशन प्रमुखलाई जमिमा लगाएको मितिले पैतालीस दिनभित्र देहायको कुनै स्थान मार्फत रेल्वे प्रशासक समक्ष निविदन दनु पर्नेछ:- । (क) ढुवानीको लागि मालसामान जमिमा लगाइएको रेल्वे स्टेशन, । (ख) मालसामान पुगनु पर्ने रेल्वे स्टेशन, वा । (ग) बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय । (२) उपदफा (१) बमोजमि निविदन प्राप्त भएको मितिले एक्काइस दिनभित्र रेल्वे प्रशासकले निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रेल्वे प्रशासकले गरेको निर्णय उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय भएको सूचना पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । परिच्छेद-९ । दुर्घटनाको जाँच तथा दायित्व । ५२. रेल दुर्घटनाको सूचना दनु पर्ने: (१) रेल सञ्चालनको सलिसलामा दुर्घटना भई कसैको मृत्यु भएमा, चोटपटक लागेमा, कुनै सम्पत्तिको क्षति भएमा वा रेल क्षतिग्रस्त भएमा रेल्वे कर्मचारीले त्यस्तो दुर्घटना भएको स्थानबाट सबैभन्दा नजिकको स्टेशन प्रमुख तथा रेल्वे सुरक्षा कार्यालयमा र स्टेशन प्रमुख तथा रेल्वे सुरक्षा कार्यालयले रेल्वे प्रशासक तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त सूचना दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना प्राप्त भएपछि रेल्वे प्रशासक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो दुर्घटना बारेमा तुरुन्त मन्त्रालयलाई सूचना दनु पर्नेछ । ५३. नेपाल सरकारले जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्ने: रेल दुर्घटनाका सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएपछि दुर्घटनाको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो दुर्घटनाको जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । ५४. बोर्ड आफैले जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्ने: दफा ५३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रेल्वे सञ्चालनको सलिसलामा भएको सामान्य दुर्घटनाका सम्बन्धमा बोर्ड आफैले त्यस्तो दुर्घटनाको जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । ५५. उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति, करिया खर्च वा राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) रेल दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि वा नोकसानी पुग्न गएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई नजिकको मृत्यु भएकोमा मृतकको नजिकको हकवालालाई देहाय बमोजमिको रकम उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति, करिया खर्च वा राहत बापत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागेमा चोटपटकको स्थिति विचार गरी औषधि उपचार खर्च बापत एक लाख रुपैयाँसम्म, । (ख) कुनै व्यक्तिको अङ्गभङ्ग भएमा निको नभई काम नलाग्ने भएमा सो अङ्गभङ्ग बापत प्रत्येक अङ्गको दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ र त्यस्तो अङ्ग काम लाग्ने भए घाउ खर्च बापत एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म, । (ग) दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा करिया खर्च तथा राहत बापत सात लाख रुपैयाँ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कारणबाट यात्रीको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा वा यात्री घाइते भएको पुष्टि भएमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा राहत बापत कुनै रकम दिने छैन:- । (क) यात्रीले आत्महत्या गरेको वा आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको, । (ख) यात्री आफैले गल्ती वा

हेलचेटर्याइँ गरेको, । (ग) यात्रीले कुनै आपराधिक कार्य गरेको, । (घ) यात्रीले मादक पदार्थ वा लागू औषध सेवन गरेको, वा । (ङ) प्राकृतिक कारण वा यात्रीलाई कुनै रोग लागेको वा कुनै औषध सेवन गरेको । (३) रेल दुर्घटनाबाट कुनै यात्री वा अन्य तेस्रो पक्षको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको सम्पत्तिको वास्तविक क्षतिको आधारमा कायम हुन आउने रकम बोर्डले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि बोर्डले गरेको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले सो नरिणयको सूचना पाएको मतिले पैतीस दनिभर्तिर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । परर्छिद-१० । रेल्वे प्रशासक तथा कर्मचारी । ५६. रेल्वे प्रशासकको नयुक्तिः (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नका लागि बोर्डमा एक रेल्वे प्रशासक रहनेछ । (२) नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिको योग्यता पूरा भएका व्यक्तीहरूमध्येबाट रेल्वे प्रशासकको नयुक्ति गर्नेछः- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) मान्यताप्राप्त शर्क्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ्ग वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाध हासलि गरेको, । (ग) रेल्वे वा सडक यातायातको कषेत्रमा कम्तीमा आठ वर्षको अनुभव हासलि गरेको, र । (घ) पैतीस वर्ष उमेर पूरा भई साठी वर्ष उमेर ननाघेको । (३) उपदफा (२) बमोजमि रेल्वे प्रशासकको नयुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नजामती सेवा अन्तर्गतको नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाको राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई रेल्वे प्रशासकको काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (४) रेल्वे प्रशासकको पदावध बिढीमा चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रेल्वे प्रशासकले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा, बोर्डको हति वपिरीत कुनै काम कारबाही गरेमा, नजि कुनै खराब आचरणमा लागेमा वा नजिमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत रेल्वे प्रशासकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि नजिलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (७) रेल्वे प्रशासकको पारश्र्मकि, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्त तोकएि बमोजमि हुनेछ । ५७. रेल्वे प्रशासकको पदमा नयुक्ति को लागि अयोग्यताः देहायको कुनै व्यक्ती रेल्वे प्रशासकको पदमा नयुक्ति हुन योग्य हुने छैनः- । (क) बैङ्क तथा वत्तीतीय संस्थाको ऋण तर्नि नसकी प्रचलति कानून बमोजमि कालो सूचीमा परेको, ।

(ख) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध बकिरी वतिरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखनि फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तमि भएको, । (ग) कुनै वदिशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमत प्राप्त गरेको, । (घ) दफा ५६ को उपदफा (२) बमोजमिको योग्यता पूरा नभएको, वा । (ङ) कुनै लाभको पद धारण गरेको । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "लाभको पद" भन्नाले सरकारी कोषबाट पारश्र्मकि वा सुवधि पाउने पद सम्झनु पर्छ । ५८. रेल्वे प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतरिक्ति रेल्वे प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) रेल्वेको कामसँग सम्बन्धित वदियुतयन्त्र, वदियुत आपूर्ति र वतिरणको लागि कुनै संरचना नरिमाण, सञ्चालन वा मर्मत गर्ने, गराउने, । (ख) रेल्वेको प्रयोजनको लागि कुनै संरचना, टेलिफोन लाइन तथा अन्य सुवधि नरिमाण वा परवर्तन गर्ने तथा हटाउने वा प्रतस्थापन गर्ने, गराउने, । (ग) रेल्वे सञ्चालनसँग सम्बन्धित नरिमाण, मर्मत सम्भार, सुधारको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने, । (घ) बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) बोर्डबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र सोको अनुगमन गर्ने, गराउने, । (च) बोर्डबाट स्वीकृत हुनु पर्ने वषियको प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्ने र बोर्डबाट भएका नरिणय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (छ) रेल्वे सेवाको वस्तितर र रेल सञ्चालनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित नकिय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, र । (ज) तोकएि बमोजमिको अन्य काम गर्ने । ५९. कर्मचारी सम्बन्धीः (१) बोर्डको कार्य सम्पादनको लागि बोर्डमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका कर्मचारीको नयुक्ति, पारश्र्मकि, सुवधि तथा सेवाका शर्तहरू वनियिममा तोकएि बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिका कर्मचारीको नयुक्ति नभएसम्मको लागि बोर्डको अनुरोधमा मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी बोर्डमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ । (४) बोर्डको सङ्गठन संरचनाको स्वीकृति मन्त्रालयको सफारसिमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । परर्छिद-११ । बोर्डको कोष र लेखापरीक्षण । ६०. बोर्डको कोषः (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) वदिशी व्यक्ती, सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) यात्री भाडा वा ढुवानी शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (घ) बोर्डको जग्गा लजि वा भाडामा दएि बापत प्राप्त रकम, र । (ङ) बोर्डले आर्जन गरेको अन्य रकम ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नुअघि बोर्डले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (४) बोर्डको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (२) बमोजमि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्थोरनिछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा रहने रकम बोर्डले तोकेको बैङ्क तथा वत्तीतीय संस्था सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति "क" वर्गको कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरनिछ । (६) बोर्डको खाताको सञ्चालन तोकएि बमोजमि हुनेछ । ६१. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) बोर्डको आय-व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखनिछ । (२) बोर्डले तोकएि बमोजमि आय-व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नयिन्त्रण गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (३) बोर्डको आय-व्ययको अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(४) मन्त्रालयले चाहेमा बोर्डको आय-व्ययको लेखा तथा सोसँग सम्बन्धित कागजात जुनसुकै बखत जाँचन वा जाँच लगाउन सक्नेछ । परचिह्न-१२ । कसुर तथा सजाय । ६२. कसुर: कसैले देहायका कुनै कार्य गरे गराएमा यस ऐन बमोजमि कसुर गरे गराएको मानिन्छ:- । (क) रेल वा रेल्वेमा आगो लगाउने वा वस्फोटक पदार्थ ओछ्याउने, कुनै प्रज्वलनशील पदार्थ वा वद्वितीय धराप (एमबुस) बनाई वा अन्य कुनै प्रकारले रेल सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने, । (ख) रेल वा रेल्वे कब्जा गर्ने वा अन्य कुनै कसिमिले रेल वा रेल्वेको सम्पत्तिलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गर्ने, । (ग) रेल दुर्घटना हुन सक्ने गरी रेल वा रेल्वेमा कुनै वस्तु फ्याँक्ने, रेलको लकिमा ढुङ्गा, काठ वा अरु कुनै वस्तु राख्ने वा अधिकारप्राप्त अधिकारी बाहेक कसैले रेलको लकि वा सो सम्बन्धी कला, काँटा, स्लपिर आदि झिकिने, ज्वाइन्टहरू खुकुलो पार्ने वा अरु कलपुर्जा चलाउने, हेरफेर गर्ने वा बन्द गर्ने कार्य गर्ने, । (घ) रेल वा रेल्वेको कुनै नशाना वा बत्ती लुकाउने, चलाउने, झिकिने, फरक गरी देखाउने, बदल्ने, मेट्ने, हटाउने, खुरकनि लगायतका रेल दुर्घटना हुने कुनै कार्य गर्ने, । (ङ) अधिकारप्राप्त अधिकारी बाहेक अरु कसैले गुडरिहेको रेल वनिाकारण रोकन वा रेल चलाउन अटेर गर्न वा रेल चलाउन नदनि अवरोध सर्जिना गर्ने, । (च) मादक पदार्थ वा लागु पदार्थ सेवन गरी रेल चलाउने, । (छ) रेल्वेका कर्मचारी वा यात्रुसँग झगडा गर्ने, रेलभित्र होहल्ला गर्ने वा कसैलाई गालीगलौज वा अश्लील वा अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने, । (ज) रेल्वेका कर्मचारीलाई आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्न रोकने वा बाधा अवरोध सर्जिना गर्ने, । (झ) अधिकारप्राप्त व्यक्ती बाहेक अरु कसैले रेल्वेको प्रयोजनको लागि जिडान गरिएका कुनै सञ्चार उपकरणको प्रयोग वा हस्तक्षेप गर्ने, । (ञ) रेल चालक वा सहचालकको लागि यस ऐन बमोजमि अनुमतपत्र नलिई रेल चलाउने, । (ट) आफूले प्राप्त गरेको रेल चालक वा सहचालक अनुमतपत्र रेल चलाउनको लागि प्रयोग गर्न अन्य व्यक्तिलाई दनि, । (ठ) रेलमा यात्रा गर्ने वा गराउने प्रयोजनको लागि अधिकारपत्र वा टिकटको अङ्क, अक्षर, मति वा व्यहोरा सच्याउने, ।

(ड) बोर्डको अनुमत बिगरे टिकट बिक्री वा अधिकारपत्र वितरण गर्ने, । (ढ) यात्रीगुन्टा वा मालसामान हराएको, नासिएको, नोक्सानी भएको वा फर्ति नभएको भनी बोर्ड समक्ष झुठो मागदाबी पेश गर्ने वा सोको लागि झुठो वविरण दनि, । (ण) रेलमा यात्रीलाई अनावश्यक झन्झट दनि, । (त) अधिकारप्राप्त व्यक्ती बाहेक अरु कसैले रेल्वे सञ्चालनको लागि जारी गरिएका सार्वजनिक सूचना उपकाउने, च्यात्ने वा व्यहोरा केरमेट गर्ने वा सच्याउने, । (थ) रेल वा रेल्वेमा धुलो वा फोहोर वा यात्रीमाथि फोहोर वा अन्य कुनै वस्तु फाल्ने, । (द) रेलको नषिधति स्थानमा बसी यात्रा गर्ने, र । (ध) यो ऐन विपरीतका अन्य कुनै कार्य गर्ने । ६३. सजाय: (१) कसैले देहायको कुनै कसुर गरे गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले देहाय बमोजमिको सजाय गर्नेछ:- । (क) दफा ६२ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको कसुर गर्ने गराउनेलाई त्यस्तो कार्यबाट कसैको मृत्यु भएकोमा प्रचलित कानून बमोजमि ज्यान मारे सरह सजाय र ज्यान नभएको भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना, । (ख) दफा ६२ को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजमिको कसुर गर्ने गराउनेलाई सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना, । (ग) दफा ६२ को खण्ड (ङ) वा (च) बमोजमिको कसुर गर्ने गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरबिना, । (घ) दफा ६२ को खण्ड (छ) वा (ज) बमोजमिको कसुर गर्ने गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै सजाय, र । (ङ) दफा ६२ को खण्ड (झ), (ज) र (ट) बमोजमिको कसुर गर्ने गराउनेलाई छ महिनासम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना । (२) कसैले देहायको कुनै कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बोर्डको सम्बद्ध कर्मचारीको प्रतविदनको आधारमा रेल्वे प्रशासनले देहाय बमोजमि जरबिना गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा ६२ को खण्ड (ठ) वा (ड) बमोजमिको कसुर गर्ने गराउनेलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरबिना, र । (ख) दफा ६२ को खण्ड (ढ) बमोजमिको कसुर गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना । (३) कसैले देहायको कुनै कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बोर्डको टिकट जाँचकी वा सम्बद्ध कर्मचारीको प्रतविदनको आधारमा स्टेशन प्रमुखले तत्काल देहाय बमोजमि जरबिना गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा ६२ को खण्ड (ण) बमोजमिको कसुर गर्ने गराउनेलाई बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना, । (ख) दफा ६२ को खण्ड (त) वा (थ) बमोजमिको कसुर गर्ने गराउनेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना, र । (ग) दफा ६२ को खण्ड (द) वा (ध) बमोजमिको कसुर गर्ने गराउनेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरबिना । ६४. थप सजाय हुने: कसैले रेल्वेको सम्पत्ति चोरी गरेमा वा अन्य कुनै प्रकारले हानि वा नोक्सानी पुर्याएमा प्रचलित कानून बमोजमि हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ ।

६५. उद्योग गर्ने वा मतयारलाई सजाय: दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजमि सजाय हुने कसुरको उद्योग गर्ने वा सो कसुरको मतयारलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । ६६. बगिँ भराई दनि पर्ने: दफा ६२ बमोजमिको कुनै कसुरबाट रेल्वे, यात्रु वा अन्य कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिलाई हानि नोक्सानी भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो हानि नोक्सानीको बगिँ सम्बन्धित कसुरदारबाट भराई दनि पर्नेछ । ६७. सजाय नहुने: यस ऐन बमोजमि कसुर हुने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा रेल चालक वा सहचालक वा रेल सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीबाट कुनै व्यक्ती वा नजिको सम्पत्ति वा रेल्वेको संरचनामा कुनै हानि नोक्सानी वा क्षति पुग्नु गएमा सो कार्य उपर त्यस्तो रेल चालक, सहचालक वा रेल सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै सजाय हुने छैन । ६८. तत्काल नयिन्त्रणमा लनि सक्ने: (१) दफा ६२ बमोजमि कसुर गर्ने व्यक्तिलाई रेल्वेको सुरक्षाको लागि खटिएको सुरक्षाकर्मी, प्रचलित कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त अधिकारी वा रेल्वेको कर्मचारीले तत्काल नयिन्त्रणमा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयिन्त्रणमा लइएको व्यक्तीमध्ये यस ऐन बमोजमि रेल्वे प्रशासन वा स्टेशन प्रमुखले कारबाही गर्नु

पर्ने व्यक्तिको हकमा नजिले यस ऐन बमोजमि कारबाही र सजाय गर्नेछ र अन्य व्यक्तिको हकमा प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारी वा रेल्वे कर्मचारीले सम्बन्धति अधिकारी वा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बुझाइएको व्यक्त उपर सम्बन्धति अधिकारी वा कार्यालयले यस ऐन बमोजमि कारबाही सुरु गर्नु पर्नेछ । ६९. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजमि सजाय हुने कसुरको सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जलिला अदालतलाई हुनेछ । ७०. पुनरावेदन: (१) दफा ६३ को उपदफा (२) बमोजमि रेल्वे प्रशासनले गरेको जरबिनाको नरिणयमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तलि त्यस्तो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दनिभर्तिर सम्बन्धति जलिला अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (२) दफा ६३ को उपदफा (३) बमोजमि स्टेशन प्रमुखले गरेको जरबिनाको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तलि त्यस्तो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दनिभर्तिर रेल्वे प्रशासन समक्ष पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (३) दफा ६९ बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तलि त्यस्तो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दनिभर्तिर सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । ७१. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजमि सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहति, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिछ । ७२. हदम्याद: (१) दफा ६२ को खण्ड (क) अन्तर्गतको कसुरमा जहलिसुकै उजुर लाग्नेछ ।

(२) दफा ६२ को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) अन्तर्गतको कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको थाहा पाएको मतिलि छ महनि नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । (३) उपदफा (१) र (२) अन्तर्गतका कसुर बाहेक अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको मतिलि तीन महनि नाघे पछि उजुर लाग्ने छैन । परचिछेद-१३ । वविधि । ७३. रेल चालक वा सहचालक करारमा लनि सकनि: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली नागरकिबाट रेल चालक वा सहचालकको पदमा पदपूर्त हुन नसकेमा बोर्डले योग्यता पुगेका वदिशी नागरकिलाई मन्त्रालयले नर्धारण गरे बमोजमिको अवधसिममको लागि करारमा काममा लगाउन सक्नेछ । ७४. उपसमर्ति गठन गर्न सक्ने: (१) बोर्डले यस ऐन बमोजमि आफ्नो कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन आवश्यकता अनुसार उपसमर्ति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति उपसमर्तिको कार्यक्षेत्रगत शर्त र कार्यवधि बोर्डले त्यस्तो उपसमर्ति गठन गर्दाको समयमा नर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ७५. संयुक्त लगानीमा रेल्वे सञ्चालन गर्न सक्ने: बोर्डले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृत लिई स्वदेशी वा वदिशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा रेल्वे नर्माण वा वसितार गर्न वा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ७६. रेल्वेको नर्माण, मर्मत, सञ्चालन वा व्यवस्थापनको जमिमा दनि सक्ने: (१) बोर्डले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृत लिई रेल्वेको नर्माण, मर्मत, सञ्चालन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै वा सबै काम नजीी क्षेत्रको कुनै संस्थाद्वारा गराउन आवश्यक देखेमा प्रचलति कानून बमोजमि त्यस्तो संस्थासँग समझौता गरी सो काम त्यस संस्थालाई जमिमा दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि काम गर्न दँदा सो कामसँग सम्बन्धति बोर्डको हकभोग, स्वामर्तिव वा जमिमामा रहेको कुनै संरचना, उपकरण तथा सम्पत्ति त्यस्तो संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने गरी दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि समझौता गर्दा बोर्डको हक, भोग, स्वामर्तिव वा जमिमामा रहेको संरचना, उपकरण तथा सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था, समझौता कायम रहने अवधि, समझौता गर्ने पक्षले पाउने प्रतफल र तत्सम्बन्धी अन्य कुराहरू समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि समझौता गर्ने संस्थाले समझौताको अवधिसिमाप्त भएपछि आफूले प्रयोग गरेको बोर्डको हक, भोग, स्वामर्तिव वा जमिमामा रहेको कुनै संरचना, उपकरण तथा सम्पत्ति समझौतामा तोकिएको शर्त बमोजमि बोर्डलाई फर्ति गर्नु पर्नेछ । (५) रेल्वेको नर्माण, मर्मत, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कुरा समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । ७७. क्षमता भन्दा बढी यातु वा मालसामान राख्न नहुने: रेलको क्षमता भन्दा बढी यातु तथा मालसामान राखी रेल चलाउन पाइने छैन । ७८. सटि सुरक्षति राख्नु पर्ने: बोर्डले अति वशिष्ट वा वशिष्ट व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरकि, अपाङ्गता भएका व्यक्ती, बालबालकि, महलि तथा अशक्त व्यक्तिको लागि तोकिए बमोजमिको सटि सुरक्षति राख्नु पर्नेछ ।

७९. स्वचालति प्रवधिद्वारा रेल्वे सञ्चालन गर्न सक्ने: बोर्डले रेल चालक तथा सहचालक बनि कम्प्युटरकृत वा स्वचालति प्रवधिको माध्यमबाट तोकिए बमोजमि रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछ । ८०. वातावरणमैत्री हुनु पर्ने: बोर्डले वातावरणमैत्री तवरले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी रेल्वे तथा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ८१. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न र रेल तथा रेल्वे सेवा सुचारूपले सञ्चालन गर्नको लागि बोर्डले सुरक्षा प्रबन्ध लगायतका अन्य वषियमा नेपाल सरकार वा सरकारका सम्बद्ध नकियासँग सहयोग माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बोर्डले सहयोग माग गरेको वषियमा सहयोग उपलब्ध गराउनु नेपाल सरकार वा सम्बद्ध नकियाको कर्तव्य हुनेछ । ८२. जग्गा प्राप्ति गर्ने: (१) रेल्वेको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलति कानून बमोजमि प्राप्तिको लागि बोर्डले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुरोध गर्दा रेल्वेको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरी त्यस्तो जग्गाको जग्गा प्राप्ति योजना तथा जग्गा प्राप्तिको लागि प्रचलति कानून बमोजमि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ववरण पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले प्रचलति कानून बमोजमि बोर्डलाई जग्गा प्राप्ति गराइदनि सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामर्तिवमा रहेको कुनै जग्गा रेल्वेको लागि आवश्यक भएमा बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा बोर्डलाई उपलब्ध गराइदनि सक्नेछ । ८३. बीमा गराउनु पर्ने: बोर्डले

रेल, रेलका चालक र सहचालक, यातु, यातुगुन्टा, मालसामान, रेल्वेका कर्मचारी लगायत तेस्रो पक्षको तोकिए बमोजमि बीमा गराउनु पर्नेछ । ८४. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको कुनै सदस्य, दफा ७४ बमोजमिको उपसमिति, नेपाल सरकार अन्तर्गतको कुनै निकाय वा रेल्वे प्रशासनलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) रेल्वे प्रशासनले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर यस ऐन बमोजमि रेल्वे प्रशासनको मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन । ८५. वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: बोर्डले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र देहायका कुराहरू खुलाई मन्त्रालय समक्ष वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) आफूले वर्षभरि सम्पादन गरेको कामको विवरण र सोको लागि भएको खर्च, । (ख) बोर्डको आगामी वर्षको कार्ययोजना र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने अनुमानति बजेट तथा सोको स्रोत, । (ग) बोर्डको आम्दानी र खर्चको विवरण, र । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य विवरण । ८६. प्रचलति कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिए जतकिुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ ।

८७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ८८. नियम बनाउने अधिकार: नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ८९. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतविदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धति समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । ९०. विनियम, निर्देशिका, कार्यवधिरि मापदण्ड बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमावलीको अधिनिमा रही बोर्डले देहायका विषयमा विनियमवली बनाउन सक्नेछ:- । (क) बोर्डको कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा, । (ख) बोर्डको कर्मचारीको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धमा, । (ग) बोर्डको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि विनियमवली बनाउँदा नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पर्ने विषयमा बोर्डले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतलिनु पर्नेछ । (३) बोर्डले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली प्रतिकूल नहुने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धति प्रावधिकि विषयमा आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यवधिरि मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि बोर्डले बनाएको विनियमवली, निर्देशिका र कार्यवधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ र त्यस्तो विनियमवली, निर्देशिका र मापदण्ड सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ९१. खारेजी र बचाउ: (१) रेल्वे अध्यादेश, २०७८ खारेज गरिएको छ । (२) रेल्वे अध्यादेश, २०७८ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ ।